

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5709/2538

นาง จิต รา คง สำราญ
นางสาว จู แซ่เตียว

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 มาตรา 12

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จำนองที่ดินและเพิ่มวงเงินจำนองไว้แก่จำเลย หลังจากนั้น โจทก์ขอชำระหนี้ทั้งหมดและไถ่ถอนจำนองจำเลยเพิกเฉยโจทก์จึงนำเงินต้นและดอกเบี้ยไปวางที่สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ ขอให้บังคับจำเลยรับชำระหนี้และไถ่ถอนจำนองคืนโฉนดที่ดินให้แก่โจทก์ จำเลยให้การต่อสู้คดีว่าโจทก์จำนองที่ดินไว้แก่จำเลยจริง แต่การจดทะเบียนเพิ่มเงินจำนองเป็นการแสดงเจตนาหลงเพื่ออำพรางนิติกรรมซื้อขายที่ดิน เพราะที่ดินดังกล่าวตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ห้ามโอนภายในกำหนดเวลา 5 ปีจึงจดทะเบียนเป็นเพิ่มเงินจำนองเท่ากับราคาที่ดินที่โจทก์จำเลยตกลงซื้อขายกัน ดังนี้ กรณีเป็นเรื่องโต้แย้งและพิพาทกันด้วยกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ เมื่อราคาที่ดินที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง จำเลยฎีกามีใจความว่าพยานหลักฐานของจำเลยมีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ ฟังได้ว่าโจทก์กู้เงินจากจำเลยและจำนองที่ดินพิพาทเป็นประกัน ต่อมาโจทก์กู้เงินจากจำเลยอีกหลายครั้ง โจทก์จึงตกลงขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยในราคาเท่ากับจำนวนเงินที่โจทก์กู้ไปทั้งหมด แต่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์กันไม่ได้ เพราะที่ดินพิพาทตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อ

การครองชีพ พ.ศ. 2511 ห้ามโอนภายในกำหนด 5 ปีจึงจดทะเบียนเป็นเพิ่มเงิน
จำนองเพื่ออำพรางนิติกรรมซื้อขายที่ดินพิพาท เป็นการโต้แย้งดุลพินิจของศาล
อุทธรณ์ในการรับฟังพยานหลักฐาน ซึ่งศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าพยานหลักฐาน
ของโจทก์มีน้ำหนักมากกว่าพยานหลักฐานของจำเลยและรับฟังมาว่าการจำนองที่ดิน
ตามฟ้องไม่ได้เป็นนิติกรรมอำพรางการซื้อขายที่ดินจึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้อง
ห้ามมิให้ฎีกาตามบทบัญญัติดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2527 โจทก์ได้จำนองที่ดินโฉนดเลขที่
28469 และ 28470 แก่จำเลย จำนวนเงิน 20,000 บาท ตกลงดอกเบี้ย้อัตราร้อยละ
15 ต่อปี ต่อมาวันที่ 8 พฤษภาคม 2528 โจทก์ได้เพิ่มเงินจำนองอีก 60,000 บาท
ตกลงให้ดอกเบี้ย้อัตราเดิม ครึ่งเดือนกันยายน 2532 โจทก์ขอรับชำระหนี้ทั้งหมด
และไถ่ถอนจำนอง จำเลยเพิกเฉย โจทก์จึงนำเงินต้นจำนวน 80,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ย้อคิดถึงวันที่ 22 กันยายน 2532 จำนวน 54,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
134,000 บาทไปวางที่สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 8 ขอให้บังคับ
จำเลยชำระหนี้จำนองซึ่งโจทก์นำไปวางไว้ต่อสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์
ภูมิภาคที่ 8 ดังกล่าว และจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองพร้อมกับคืนโฉนดเลขที่ 28469
และ 28470 แก่โจทก์ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
ของจำเลย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์จำนองที่ดินไว้แก่จำเลยจริง แต่การจด
ทะเบียนเพิ่มเงินจำนองเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2528 เป็นการแสดงเจตนาลวงเพื่อ
อำพรางนิติกรรมการซื้อขายที่ดินโดยโจทก์ตกลงขายที่ดินให้แก่จำเลยในราคา

80,000 บาท แต่ไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ได้ เพราะที่ดินดังกล่าวตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ห้ามโอนภายในกำหนดเวลา 5 ปี จึงจดทะเบียนเป็นเพิ่มเงินจำนองจาก 20,000 บาท เป็น 80,000 บาท เท่ากับราคาที่ดินที่โจทก์จำเลยตกลงซื้อขายกัน โดยโจทก์ให้คำมั่นและสัญญาว่าเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาห้ามโอน โจทก์จะโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่จำเลยทันที ต่อมาเดือนกันยายน 2532 ซึ่งพ้นกำหนดระยะเวลาห้ามโอนแล้วจำเลยแจ้งให้โจทก์โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแก่จำเลย โจทก์เพิกเฉยขอให้ยกฟ้องโจทก์และพิพากษาว่านิติกรรมจดทะเบียนเพิ่มเงินจำนองระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นนิติกรรมอำพรางการซื้อขายเป็นโมฆะ ให้โจทก์จดทะเบียนโอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 28469 และ 28470 แก่จำเลย หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของโจทก์

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่เคยตกลงขายและให้คำมั่นหรือสัญญาว่าจะโอนที่ดินให้แก่จำเลย โจทก์เพิ่มเงินจำนองเพื่อเป็นประกันหนี้ที่โจทก์ก็เงินเพิ่มจากจำเลย เป็นนิติกรรมอันแท้จริง ไม่ได้เป็นนิติกรรมอำพรางการซื้อขายที่ดินแต่อย่างใด จำเลยไม่เคยบอกกล่าวให้โจทก์โอนขายที่ดินแก่จำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรับชำระหนี้จำนวน 134,000 บาทที่โจทก์วางไว้ต่อสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 8 ไถ่ถอนจำนองและคืนโฉนดเลขที่ 28469 และ 28470 ให้แก่โจทก์หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยให้ยกฟ้องแย้ง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีคงมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ศาลชั้นต้นสั่งรับไว้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับฟ้องของโจทก์เท่านั้น โจทก์ฟ้องว่าโจทก์จำนองที่ดินไว้แก่ จำเลยเป็นเงิน 20,000 บาท ต่อมาได้เพิ่มเงินจำนองอีก 60,000 บาท รวมเป็น เงิน 80,000 บาท หลังจากนั้นโจทก์ขอชำระหนี้ทั้งหมดและไถ่ถอนจำนองจำเลยเพิก เณย โจทก์จึงนำเงินต้นและดอกเบี้ยรวมเป็นเงิน 134,000 บาท ไปวางที่สำนักงาน บังคับคดีและวางทรัพย์ฎีกาภาคที่ 8 ขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้และไถ่ถอนจำนองคืน โฉนดที่ดินให้แก่โจทก์ จำเลยให้การต่อสู้คดีว่า โจทก์จำนองที่ดินไว้แก่จำเลยจริง แต่ การจดทะเบียนเพิ่มเงินจำนองเป็นการแสดงเจตนาหลงเพื่ออำพรางนิติกรรมซื้อขาย ที่ดิน โดยโจทก์ตกลงขายที่ดินให้แก่จำเลยในราคา 80,000 บาท แต่ไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ได้เพราะที่ดินดังกล่าวตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการ ครองชีพ พ.ศ. 2511 ห้ามโอนภายในกำหนดเวลา 5 ปี จึงจดทะเบียนเป็นเพิ่มเงิน จำนองจาก 20,000 บาท เป็น 80,000 บาท เท่ากับราคาที่ดินที่โจทก์จำเลยตกลงซื้อ ขายกัน ดังนี้ กรณีเป็นเรื่องโต้แย้งและพิพาทกันด้วยกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงเป็นคดีมี ทุนทรัพย์เมื่อราคาที่ดินที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้ ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรค หนึ่ง จำเลยฎีกามีใจความว่าพยานหลักฐานของจำเลยมีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐาน ของโจทก์ ฟังได้ว่าโจทก์กู้เงินจากจำเลยจำนวน 20,000 บาท และจำนองที่ดินพิพาท เป็นประกัน ต่อมาโจทก์กู้เงินจากจำเลยอีกหลายครั้ง เป็นเงิน 60,000 บาท โจทก์จึง ตกลงขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยในราคา 80,000 บาท เท่ากับจำนวนเงินที่โจทก์กู้ไป ทั้งหมด แต่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์กันไม่ได้ เพราะที่ดินพิพาทตามพระราชบัญญัติ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ห้ามโอนภายในกำหนด 5 ปี จึงจดทะเบียนเป็น เพิ่มเงินจำนองจาก 20,000 บาท เป็น 80,000 บาทเพื่ออำพรางนิติกรรมซื้อขายที่ดิน พิพาท ฎีกาของจำเลยดังกล่าวเป็นการโต้แย้งดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ภาค 3 ในการ รับฟังพยานหลักฐาน ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 3 ฟังข้อเท็จจริงว่าพยานหลักฐานของ

โจทก์มีน้ำหนักมากกว่าพยานหลักฐานของจำเลยฟังได้ว่าการจำนองที่ดินตามฟ้องไม่ได้เป็นนิติกรรมอำพรางการซื้อขายที่ดิน จึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทบัญญัติดังกล่าว ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยในส่วนที่เกี่ยวกับฟ้องของโจทก์โดยเห็นว่าเป็นคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษายกฎีกาของจำเลย คืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาในส่วนนี้ให้แก่จำเลย ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นนี้ให้เป็นพับ

(สมิทธิ วราอุบล-สมาน เวทวินิจ-บรรเทิง มุลพรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ